

Nr. 141 Referentenbesprechung in der Reichskanzlei vom 16. Juni 1938, 11 Uhr

R 43 II/1188a, Bl. 43–46 Besprechungsvermerk des ROI Kaiser/Rkei¹

Beginn: 11:00

Vermerk, betreffend Referentenbesprechung über die neue Fassung einer Dritten Verordnung über einen Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt vom 30. 1. 1937².

1. An der Besprechung in der Reichskanzlei am 16. Juni 1938, vorm. 11 Uhr, über den Entwurf der Verordnung nahmen unter dem Vorsitz des *Reichskabinettsrats Dr. Killy* die in der beiliegenden Anwesenheitsliste bezeichneten Behördenvertreter teil³.

2. Nach dem Ergebnis der Besprechung hat der Entwurf die aus dem beiliegenden Abdruck ersichtliche Fassung erhalten. Änderungen und Ergänzungen gegenüber der Vorlage sind rot kenntlich gemacht⁴.

Es wurde vereinbart, daß der *Generalbauinspektor* der Reichskanzlei einen Entwurf in neuer Fassung übersenden wird, den die Reichskanzlei den beteiligten Ressorts zur Herbeiführung ihrer Zustimmung übermitteln wird.

3. Die Besprechung des Entwurfs ergab im einzelnen folgendes:
Es wurde als zweckmäßig angesehen, die Bestimmung des § 2 Abs. 2⁵ als besonderen Paragraphen (3) aufzuführen. Demgemäß erhalten die bisherigen §§ 3,4 und 5 die neuen Bezeichnungen §§ 4, 5 und 6.

Zu § 1 ergab sich zu Erörterungen kein Anlaß⁶.

¹ Parallel-Vm. durch MR Schmidt-Schwarzenberg/RFM in: R 2/4499, Bl. 134 f.

² Ursprüngl. vorgelegt als 1. AusfVO zum Erlaß über einen GBI ARH IV, Nr. 144; generell zur Finanzierung von Speers Berliner Neubauplänen ebd. Nrr. 164 und 173. Anfang Jan. 1938 war dieser Entw. auf Ersuchen des GBI zurückgestellt worden, „da noch einige Unstimmigkeiten, insbesondere in finanzieller Richtung, zu klären seien“; R 43 II/1188, Bl. 186. Daher wurde die von Speer am 6. 10. 1937 vorgelegte 2. AusfVO (Genehmigungsvorbehalt des GBI für die Bauplatzwahl aller Berliner Neubauten mit über 50 000 cbm umbauten Raums) durch Hitler als 1. AusfVO zum Erlaß über einen GBI am 20. 1. 1938 ausgefertigt (RGL. I S. 35); ebd. Bl. 174–176, 187–191; Anhang, FV 37*. Die zwischen den Ressorts ebenfalls unstreitige VO über die Errichtung einer „Durchführungsstelle für die Neugestaltung der Reichshauptstadt“ vollzog Hitler dann als 2. AusfVO zum Erlaß über einen GBI am 16. 6. 1938 (RGL. I S. 635); s. Dok. Nr. 50 und Anhang, FV 314*.

Am 29. 3. 1938 hatte Speer die Verhandlungen über eine FinanzierungsVO mit einem Neuentw. wieder angestoßen, nunmehr gezählt als 3. AusfVO und m.d.B. an Lammers, sie Hitler sogleich zur Vollziehung vorzulegen, der „grundsätzlich“ mit ihr einverstanden sei; R 43 II/1188a, Bl. 6–8. Die Rkei gab sie jedoch am 1. 4. mit achttägiger Frist zunächst den Ressorts bekannt, deren Stellungnahmen noch erheblichen Klärungsbedarf signalisierten; ebd. Bl. 9–23. Am 2. 6. war der VOEntw. zwischen Speer und OB Zörner einerseits, MD Kritzingen und RKabR Killy andererseits vorbesprochen, eine revid. Fassung am 10. 6. dem RIM, RFM, RPM, RVM, PrMP, PrFM, OB Berlin und der RfR übermittelt und gleichzeitig zu dieser Besprechung eingeladen worden; ebd. Bl. 36–42, 50. – Zur Finanzierung des gepl. Ausbaus von Berlin allgemein vgl. ENGLER, Finanzierung Reichshauptstadt, S. 344–452, zu den Grundlinien der Finanzplanung und Baudurchführung seitens des GBI: ebd. S. 397 ff.

³ Anwesend waren 21 Referenten und Sachbearbeiter; R 43 II/1188a, Bl. 47 f.

⁴ Ebd. Bl. 53.

⁵ § 2 (2) lautete: „Der Generalbauinspektor kann bestimmen, daß der Träger des Neubaus für die zu beseitigenden Wohn-, Büro- und Gewerberäume entsprechenden Ersatzraum beschafft.“

⁶ § 1 entsprach materiell dem Art. 1 der Erstfassung (ARH IV, Nr. 144 Anm. 5) und lautete nun: „Die Kosten für Neubauten von Gebäuden des Reiches, des Landes Preußen, der Reichshauptstadt Berlin, sonstiger öffentlicher Körperschaften, der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände, die durch die bauliche Neugestaltung Berlins notwendig werden, trägt diejenige Stelle, für die der Bau bestimmt ist.“

Zu § 2⁷

Zur Frage der Kosten der Umsiedlung wünschte der Vertreter des *Reichsfinanzministeriums* Klärung, ob die Gewährung von Entschädigung auf Umsiedlungen in Berlin beschränkt sei. Der *Stadtkämmerer* von Berlin, Prof. Dr. Hettlage, erklärte, daß eine Beschränkung dieser Art nicht beabsichtigt sei. Es könne eine Entschädigung auch beim Umzug des Umzusiedelnden nach einem Ort außerhalb Berlins in Frage kommen. In allen Fällen hätten für die Zahlung der Entschädigung die seinerzeit aufgestellten Richtlinien⁸ Anwendung zu finden. Diese Richtlinien, die keinen Rechtsanspruch auf eine Entschädigung vorsehen, sondern von dem Grundsatz der Billigkeit ausgehen, böten eine hinreichende Handhabe, um jederzeit in angemessener Weise helfen zu können.

Zu § 3 (neu)

1. Die Ansichten der Behördenvertreter über die Notwendigkeit und den Umfang der Bestimmung dieses Paragraphen waren geteilt. Der Vertreter des *Reichsfinanzministeriums* (MinRat Schmidt-Schwarzenberg) hielt vom Standpunkt seines Ressorts aus diese Bestimmung (und zugleich den § 6⁹) für entbehrlich. Er war der Auffassung, daß in allen Fällen, in denen die Bestimmung Anwendung finden solle, doch zunächst Verhandlungen nötig würden, die – jedenfalls in der Mehrzahl der Fälle – auch ohne eine Anordnung des Generalbauinspektors in irgendeiner Form zu einer Einigung führen würden. In den wenigen Fällen (besonders große Objekte mit erheblicher Schwierigkeit der Finanzierung), in denen keine Einigung zustande komme, müßten die Ressortchefs bemüht werden. Das werde sich allerdings auch bei einer Anwendung der Bestimmung des § 3 in solchen Fällen nicht vermeiden lassen. Der von *Oberbürgermeister Zörner*¹⁰ (Vertreter des Generalbauinspektors) geäußerten Befürchtung, daß der Weg der Verhandlungen erhebliche und sehr unerwünschte Zeitverluste mit sich bringen werde, begegnete der Vertreter des *Reichsfinanzministeriums* mit dem Vorschlag, in jedem Ministerium einen Referenten für die Angelegenheiten zu bestimmen, die das Aufgabengebiet des Generalbauinspektors berühren. *Oberbürgermeister Zörner* betonte demgegenüber, daß der Generalbauinspektor auf die Beibehaltung des § 3 größten Wert legen müsse, damit die Einhaltung der Termine sichergestellt sei. Die bisherigen Erfahrungen, z. B. hinsichtlich des Südgeländes, hätten die Notwendigkeit einer solchen Bestimmung zur Genüge erwiesen.

Der Vertreter des *Reichsverkehrsministeriums* (MinRat Dr. Schlütter¹¹) bezeichnete die Bestimmung des § 3 als zu weitgehend. Durch sie könne z.B. die Reichsbahn gezwungen werden, für betriebsfremde Personen Wohnungen bauen zu müssen. Das müsse entschieden abgelehnt werden. Die Reichsbahn sei im Gegensatz zu anderen Behörden und Verwaltungen wegen der selbständigen Finanzgebarung ausschließlich auf die Betriebseinnahmen angewiesen. Der Kapitalmarkt sei ihr verschlossen; dagegen sei der Kapitalbedarf auf Jahre hinaus sehr stark. Ausgaben dieser Art, deren Ausmaß noch gar nicht zu übersehen sei, könnten nicht übernommen werden. Ähnliche Bedenken äußerte der Vertreter der *Reichspost*¹².

Der *Vorsitzende* faßte zur Klärung zusammen, daß es sich nicht um die Gesamt-Finanzierung für die Ersatzraumbeschaffung handle¹³, sondern lediglich um die Bereitstellung der Spitzenkapitalien.

Der Vertreter des *Generalbauinspektors* betonte außerdem, daß die Bestimmung nur als Hilfsmaßnahme gedacht sei und auf Einzelfälle beschränkt bleibe. Zudem handle es sich um eine zinsträ-

⁷ § 2 (1): „Zu den Kosten gehören auch diejenigen Aufwendungen, die für den Grunderwerb einschließlich der Kosten der Räumung, des Abbruchs der Baulichkeiten und der Umsiedlung der Bewohner erforderlich sind.“

⁸ „Richtlinien für die Gewährung von Billigkeitsentschädigungen an Mieter und Pächter aus Anlaß der Räumungen in Verfolg der Neugestaltung der Reichshauptstadt“, nicht veröffentlicht, NfD: Erstentw. des GBI vom 21. 5. 1938, Revision in einer Referentenbesprechung vom 10. 6. und Endfassung vom 20. 6. 1938, mit beruhigender allgem. Pressedarstellung durch Zörner (VB Nrr. 181 und 183 vom 30. 6. bzw. 2. 7. 1938) in: R 43 II/1182, Bl. 30–58; s. auch R 2/4499, Bl. 136–214.

⁹ Unten Anm. 19.

¹⁰ In der Vorlage hier und i. folg.: Zoerner. Zur Person s. Dok. Nr. 50 Anm. 2.

¹¹ In der Vorlage fälschlich: Schlüter.

¹² MR Kohler.

¹³ Hierzu vgl. im allgemeinen Dok. Nrr. 20 und 33.

gende Anlage von Geldern. Die Mehrzahl der Wohnungen beschaffe die Reichshauptstadt, private Bauherr[e]n hätten Großzügigkeit bewiesen.

Um auch in der Verordnung deutlich den Charakter der ergänzenden Teilmaßnahme zum Ausdruck zu bringen, wurde vereinbart, daß statt „beschafft“ gesetzt wird „zu den Kosten beiträgt“.

Das *Reichsverkehrsministerium* hielt seine Bedenken trotzdem aufrecht, insbesondere auch mit der weiteren Begründung, daß bei der baulichen Neugestaltung andere[r] Städte (München, Nürnberg usw.) ähnliche Bestimmungen getroffen werden könnten, die unter Umständen zu erheblichen finanziellen Belastungen führen würden. Trotz der in etwa 8 Jahren zu erwartenden Vorteile müsse er erhebliche Bedenken im Hinblick auf die Liquidität der DRB (Deutsche Reichsbahn) geltend machen.

Der Vertreter des *Preuß. Finanzministeriums*¹⁴ bemerkte, daß Preußen Maßnahmen, die durch eine Anordnung des Generalbauinspektors notwendig würden, nur im Rahmen der Haushaltsmittel durchführen könne. Sollte das im Einzelfall nicht möglich sein, so würde Preußen wegen Bereitstellung der erforderlichen Mittel an den Reichsminister der Finanzen herantreten müssen.

2. Es wurden Zweifel darüber geäußert, ob die Bestimmung des § 3 auch auf Privatpersonen Anwendung zu finden hätte. Da das in der Absicht der Bestimmung liegt, wird zur Klarstellung hinter „Träger“ eingeschaltet „eines öffentlichen oder privaten“.

§ 3 erhielt danach folgende Fassung:

„Der Generalbauinspektor kann anordnen, daß der Träger eines öffentlichen oder privaten Neubaus zu den Kosten der Ersatzraumbeschaffung beizutragen hat.“

Zu § 4 (neu)¹⁵

1. Der Vertreter des *Preuß. Finanzministeriums* wies darauf hin, daß durch die Bestimmung dieses Paragraphen erstmalig eine entschädigungslose Enteignung gesetzlich festgelegt würde. Der Generalbauinspektor wird zu dieser Frage noch die Stellungnahme des – bei der Besprechung nicht vertretenen – Reichswirtschaftsministeriums herbeiführen. Der *Stadtkämmerer* wies darauf hin, daß ein öffentliches Interesse an einer solchen Regelung bestehe, die im übrigen für die Beteiligten durchaus tragbar sei und sich als Ausfluß der öffentlichen Versorgungspflicht ergäbe.

2. Der Vertreter des *Reichsverkehrsministeriums* warf die Frage auf, in welcher Weise die Kostenverteilung geregelt werde, wenn bei Neuanlagen eine Überschneidung der Interessen einträte, z.B. bei Schiene und Straße. Bei der Anlage der Reichsautobahnen hätten sich nach dieser Richtung hin nicht unerhebliche Schwierigkeiten ergeben, die Anlaß zur Vorbereitung einer gesetzlichen Regelung (Kreuzungsgesetz¹⁶) gegeben hätten. Sowohl der Vertreter des *Generalbauinspektors* als auch der *Stadtkämmerer* vertraten die Auffassung, daß es bei den voraussichtlich wenigen Fällen dieser Art – wie schon bisher – zu einer befriedigenden Lösung im Einzelfall kommen werde. Dieser Ansicht wurde allgemein beigegeben und die Notwendigkeit einer Ergänzung der Verordnung nach dieser Richtung hin verneint.

Zu § 5 (neu)¹⁷

¹⁴ ORR Johannes Schultz.

¹⁵ § 3-alt/§ 4-neu lautete: „Die durch die Neugestaltung Berlins entstehenden Kosten für Neuanlagen, Veränderungen und Umlagen von Versorgungs- und Verkehrseinrichtungen des Reiches, des Landes Preußen, der Reichshauptstadt Berlin und der Versorgungs- und Verkehrsunternehmen tragen diese selbst.“

¹⁶ Das sog. KreuzungsgG war seit 1936 in Vorbereitung und bezweckte die Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge bei Durchgangsstraßen; Hinweis s. ARH IV, Nr. 29 Anm. 8.

¹⁷ § 4-alt lautete: „Die Kosten für die durch die Neugestaltung Berlins entstehenden neuen Straßen, Plätze, Straßenverbreiterungen sowie öffentliche Grünanlagen trägt innerhalb der Stadtgrenze der Reichshauptstadt die Stadt Berlin. – Die Kosten für Straßen, Plätze, Straßenverbreiterungen außerhalb der Stadtgrenze Berlins werden von dem nach den geltenden Bestimmungen dazu Verpflichteten getragen. – Die allgemeinen Bestimmungen über die Herrichtung und die Unterhaltung der Reichsautobahnen und Reichsstraßen bleiben unberührt.“

Das *Reichsarbeitsministerium*¹⁸ möchte aus grundsätzlichen Erwägungen festlegen, daß die allgemeinen Bestimmungen über die Anliegerbeiträge durch die Verordnung nicht berührt werden. In Abs. 3 wird deshalb vor „Herrichtung“ eingefügt: „Beitragspflicht der Anlieger sowie die“.

Zu § 6 (neu)¹⁹

1. Allgemein herrschte Einverständnis darüber, anstatt „Beschwerde“ das Wort „Anrufung“ zu setzen.
2. Zur Beseitigung von Zweifeln, ob auch § 1 dieser Verordnung von der Bestimmung des § 6 erfaßt wird, ist hinter „Kostentragung“ eingefügt: „aus dieser Verordnung“.
3. Bei der Erörterung der Frage, wer in den Ausschuß zu berufen sein wird, gibt der *Vorsitzende* einen Überblick über die Erwägungen, die dazu geführt haben, einen solchen Ausschuß in Aussicht zu nehmen²⁰. Allgemein soll bestimmt werden, daß beispielsweise „Der Reichsminister der Finanzen“ Mitglied des Ausschusses ist, also keine Berufung ad personam. Damit ist zugleich auch die Vertretung des Ressortchefs im Falle der Behinderung geklärt.
4. Es besteht Einigkeit darüber, daß als ständige Ausschußmitglieder in Betracht kommen sollen:
Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei,
der Reichsminister der Finanzen,
der Reichsminister des Innern,
der Generalbauinspektor.

Dazu treten die jeweils beteiligten Reichsminister.

Der Vertreter des *Preuß. Finanzministeriums* wünscht, daß wegen der vielseitigen Interessen seines Ressorts in Berlin auch der Preuß. Finanzminister zum ständigen Ausschußmitglied bestimmt wird. Der *Stadtkämmerer* hält das nicht für erforderlich. Für den Fall des Zugeständnisses müsse er für die Reichshauptstadt den gleichen Anspruch erheben.

Offen bleibt die Frage des Vorsitzes im Ausschuß. Nach dem Vorschlag des Vertreters des *Reichsministers des Innern*²¹ käme entweder der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei oder der Reichsminister der Finanzen dafür in Frage. Zunächst soll zwischen diesen beiden Stellen die Angelegenheit erörtert werden.

5. Der *Vorsitzende* weist darauf hin, daß die Frage der Hinzuziehung anderer Personen zu den Sitzungen, das Verfahren im Ausschuß selbst und dergleichen durch eine Geschäftsordnung zu regeln sein wird, die der Ausschuß sich zu geben haben wird²².

Die Vertreter des *Reichsverkehrs-* und des *Preuß. Finanzministeriums* stellten in Aussicht, das Ergebnis der Referentenbesprechung ihren Herren Chefs vorzutragen.

¹⁸ Als Vertreter des RAM war MR Heilmann anwesend.

¹⁹ Der entspr. § 5-alt hatte gelautet; „Bei Streitigkeiten über die Kostentragung entscheidet der Generalbauinspektor. Gegen seine Entscheidung ist die Beschwerde an einen Ausschuß zulässig, dessen Vorsitzender und dessen Mitglieder vom Führer und Reichskanzler bestellt werden.“

²⁰ Speers VO-Entw. vom 29. 3. 1938 (o. Anm. 1) hatte die Entscheidung von Streitfragen in Kostensachen dem Leiter der Durchführungsstelle übertragen und Beschwerde wieder nur an den GBI zugelassen. Die Rkei lehnte dies ab, ebenso die in der Sitzung vom 2. 6. (o. Anm. 1) erörterte Alternative, als Berufungsinstanz den RMRk vorzusehen oder gar – wie Speer meinte – Hitler selbst. Die Ausschußidee stammte von RKabR Killy, der sich auch Speers Vorschlag einer Herausnahme dieser Klausel aus der VO widersetzte, „da die Ressorts sich mit einem Entwurf nicht einverstanden erklären würden, der eine Entscheidungsbefugnis des Generalbauinspektors in erster und letzter Instanz vorsehe“ oder diese wichtige Frage offenlasse; R 43 II/1188a, Bl. 38.

²¹ MR Lindig.

²² Die von der Rkei als Ergebnis der Besprechung formulierte Fassung von § 6-neu lautete: „Bei Streitigkeiten über die Kostentragung aus dieser Verordnung entscheidet der Generalbauinspektor. Gegen seine Entscheidung ist die Anrufung eines Ausschusses zulässig, dem der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei, der Reichsminister der Finanzen, der Reichsminister des Innern, der Reichsarbeitsminister, der Generalbauinspektor und die beteiligten Reichsminister angehören.“ R 43 II/1188a, Bl. 53, 57. Als Vorsitzender wurde in den weiteren Fassungen der RMRk eingesetzt und, mit Blick auf Preußen, als weitere Mitglieder auch die im Einzelfall beteiligten obersten Landesbehörden zugelassen.

Abschließend wurde festgestellt, daß das Bestreben des Generalbauinspektors, das vom Führer gestellte Ziel der Neugestaltung der Reichshauptstadt fristgemäß zu erreichen, die einmütige, tatkräftige Unterstützung aller Ressorts findet²³.

St[einmeyer]r 25./6. Ka[iser] 25/6.

²³ Am 29. 8. 1938 leitete der RMRk den Ressorts eine Neufassung der 3. AusfVO zu; ebd. Bl. 83–86. Sie begegnete jedoch wiederum zahlreichen Bedenken: RFM, RVM und RPM rieben sich am § 3 (Beteiligung an der Ersatzraumbeschaffung) und wollten diese ganz der Stadt Berlin aufbürden, was die Kommunalabt. des RIM wie auch der GBI ablehnten; der PrFM beanspruchte einen ständigen Sitz im Schlichtungsausschuß. Ressortäußerungen s. ebd. Bl. 88–123. Den Hauptgrund der fehlenden Zustimmung erkannte Killy darin, daß die Höhe der aus § 3 erwachsenden Belastung auch nicht annähernd zu übersehen sei. Nach beruhigenden Zusicherungen Speers in einer Besprechung am 6. 12. 1938 (im Vorfeld hatte er nicht versäumt, auf die künftig dem GBI als Ersatzwohnraum zufallenden Judenwohnungen hinzuweisen; vgl. hierzu Dok. Nr. 33 Anm. 8) deutete sich bei RFM und RPM ein Einlenken an; ebd. Bl. 124 f.; R 2/4499, Bl. 303–306. Am 17. 12. verschickte der RMRk einen neuerlich revid. VO-Entw. an die Ressorts, der sich noch immer nicht als konsensfähig erwies; R 43 II/1188a, Bl. 126–135. Fortgang s. Folgeband, Dok. vom 9. 3. 1939.

Zitierhinweis

Nr. 141 Referentenbesprechung in der Reichskanzlei vom 16. Juni 1938, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann). <https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d141>